

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ ๓๗๗๖๕



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อหารือแนวทางการตรวจรับถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมทั้งฐานรอง และก๊อกน้ำ จำนวน ๖๖ ชุด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ที่ สท ๗๓๑๐๒/๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง (อบต. บ้านแก่ง) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แจ้งว่า อบต. บ้านแก่ง ได้ทำสัญญาซื้อขายถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมทั้งฐานรอง และก๊อกน้ำ จำนวน ๖๖ ชุด กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรยุทธเอ็นจิเนียริง ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ห้างฯ ได้มีหนังสือแจ้งการส่งมอบเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและแจ้งว่าการตรวจรับพัสดุไม่ผ่าน เนื่องจากถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร มีสัดส่วนเล็กกว่าซึ่งไม่ตรงตามแค็ตตาล็อกที่แนบท้ายสัญญา ฐานรองมีลักษณะไม่คงทน เนื่องจากรอยเชื่อมเหล็กไม่สนิทบางชิ้นฉีกขาด และบิดเบี้ยว และก๊อกน้ำเป็นแบบพลาสติก ซึ่งตามรายละเอียดกำหนดเป็นสแตนเลสหรือทองเหลือง ต่อมาห้างฯ ได้ทำหนังสือชี้แจงการส่งมอบถังเก็บน้ำฯ พร้อมกับหนังสือชี้แจงของบริษัท หิรัญ เอส.เสวี จำกัด ว่ารูปแบบของถังที่คลาดเคลื่อนเกิดจากการพิมพ์เอกสารแค็ตตาล็อกผิดพลาดและจัดการแก้ไขรายละเอียดตามแค็ตตาล็อกใหม่ พร้อมดำเนินการแก้ไขฐานรองและก๊อกน้ำ โดยได้ส่งมอบในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผลการตรวจรับปรากฏว่า ฐานรองและก๊อกน้ำมีการแก้ไขถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบแนบท้ายสัญญาแล้ว แต่ถังเก็บน้ำฯ มีความกว้างขอบนอกมีขนาด ๑.๖๔ เมตร ความกว้างขอบในมีขนาด ๑.๕๔ เมตร ความกว้างกันถังมีขนาด ๑.๓๙ เมตร ความสูงของถังมีขนาด ๑.๒๓ เมตร ระยะห่างจากกันถังถึงรูก๊อกน้ำ ๑๐.๐ (+ - ๑) เซนติเมตร ระยะห่างจากปากถังถึงรูน้ำล้น ๕.๐ (+ - ๑) เซนติเมตร และรูน้ำล้นมีขนาด ๒๕ มิลลิเมตร ซึ่งตรงกับหนังสือชี้แจงของบริษัทฯ ประกอบกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบว่าถังน้ำฯ ดังกล่าวบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จริง แต่จะมีขนาดสัดส่วนไม่ตรงกับแค็ตตาล็อกที่ห้างฯ ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาครั้งแรกที่ระบุความกว้างขอบนอกมีขนาด ๑.๖๖ เมตร ความกว้างขอบในมีขนาด ๑.๖๖ เมตร ความกว้างกันถังมีขนาด ๑.๔๐ เมตร ความสูงของถังมีขนาด ๑.๒๔ เมตร ระยะห่างจากกันถังถึงรูก๊อกน้ำ ๘๐.๐ เมตร ระยะห่างจากปากถังถึงรูน้ำล้น ๕๐.๐ เมตร และรูน้ำล้นมีขนาด ๒๕ มิลลิเมตร อบต. บ้านแก่ง จึงขอหารือ ดังนี้

๑. ขนาดของถังเก็บน้ำฯ ที่มีสัดส่วนไม่ตรงตามแค็ตตาล็อกที่แนบท้ายสัญญาครั้งแรก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ถังเก็บน้ำฯ ดังกล่าวสามารถบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร และเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับถังเก็บน้ำฯ แต่เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการพิมพ์เอกสารแค็ตตาล็อก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะสามารถตรวจรับพัสดุดังกล่าวได้หรือไม่

๒. ถ้าพิจารณาว่าสามารถตรวจรับได้ ในส่วนของค่าปรับที่ดำเนินการส่งมอบล่าช้า จะต้องพิจารณาค่าปรับถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ใช่หรือไม่
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. กรณีข้อหาข้อ ๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า (๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ (๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” จากหลักการดังกล่าวข้างต้น เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้วย่อมก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา โดยต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย ประกอบกับการแก้ไขสัญญานั้น หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดก็ได้ แม้จะล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาก็ตาม แต่อย่างช้าจะต้องดำเนินการก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบของหรืองานงวดสุดท้าย และการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ สรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลง เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง แต่หากพัสดุที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็นำไปตรวจรับพัสดุดังกล่าวได้ และไม่ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง (อบต. บ้านแก่ง) ได้ทำสัญญาซื้อขายถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมทั้งฐานรองและก๊อกน้ำ จำนวน ๖๖ ชุด กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรยุทธเอ็นจิเนียริง ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ในวงเงินจำนวน ๕๑๔,๘๐๐ บาท โดยเงื่อนไขของสัญญาฯ ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย กำหนดว่า “ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย จัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมทั้งฐานรองและก๊อกน้ำ จำนวน ๖๖ ชุด...” ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้... ๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๒ หน้า...” วรรคสอง กำหนดว่า “ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น” และข้อ ๔ การส่งมอบ กำหนดให้ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ จากเงื่อนไขในสัญญาข้างต้น ห้างฯ ได้ส่งมอบของเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่า ห้างฯ ส่งมอบถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร มีสัดส่วนไม่ตรงตามแค็ตตาล็อกที่แนบท้ายสัญญาฯ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าตามที่กำหนดไว้ในแค็ตตาล็อก ฐานรองมีลักษณะไม่คงทนเนื่องจากรอยเชื่อมเหล็กไม่สนิท บางชิ้นฉีกขาดและบิดเบี้ยว และก๊อกน้ำที่ส่งมอบเป็นแบบพลาสติก ซึ่งตามรายละเอียดกำหนดเป็นสแตนเลสหรือทองเหลือง ต่อมาห้างฯ ได้ส่งมอบของอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ พร้อมกับได้มีหนังสือชี้แจงการส่งมอบถังเก็บน้ำฯ และหนังสือชี้แจงของบริษัท หิรัญ เอส.เสวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตถังเก็บน้ำฯ ว่ารูปแบบของถังเก็บน้ำฯ ที่ตลาดเคลื่อนเกิดจากการพิมพ์เอกสารแค็ตตาล็อกผิดพลาด และได้แก้ไขรายละเอียดตามแค็ตตาล็อกใหม่ พร้อมดำเนินการแก้ไขฐานรองและก๊อกน้ำ เป็นไปตามรูปแบบแนบท้ายสัญญาฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้ว เห็นว่า ฐานรองและก๊อกน้ำได้มีการแก้ไขถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบแนบท้ายสัญญาฯ แล้ว สำหรับในส่วนของถังน้ำฯ บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จริง

แต่มีขนาดสัดส่วนไม่ตรงกับเค็ตตาล็อกที่ห้างฯ ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาครั้งแรก ซึ่งเกิดจากการพิมพ์เอกสารเค็ตตาล็อกผิดพลาด ดังนั้น กรณีดังกล่าว อบต. บ้านแก่ง สามารถพิจารณาดำเนินการตามนัยสัญญาฯ ข้อ ๓ วรรคสอง ต่อไปได้

๒. กรณีข้อหาข้อ ๒ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘๒ กำหนดว่า “การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น” เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเงื่อนไขในสัญญาฯ ข้อ ๑๐ ค่าปรับ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา” ต่อมาห้างฯ ได้ส่งมอบของเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผลการตรวจรับปรากฏว่า ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร มีสัดส่วนไม่ตรงตามเค็ตตาล็อกที่แนบท้ายสัญญา โดยมีขนาดเล็กกว่าตามที่กำหนดฐานรองมีลักษณะไม่คงทนเนื่องจากรอยเชื่อมเหล็กไม่สนิท บางชิ้นฉีกขาดและบิดเบี้ยว และก๊อกน้ำที่ส่งมอบเป็นแบบพลาสติก ซึ่งตามรายละเอียดกำหนดเป็นสแตนเลสหรือทองเหลือง ภายหลังห้างฯ ได้ส่งมอบของอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น ในการคิดค่าปรับ อบต. บ้านแก่ง จึงต้องคิดค่าปรับนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจนถึงวันที่ห้างฯ ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ไปในการตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๗๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖